



## Nr. 37 Kabinettsitzung vom 7. April 1919, 19 Uhr

R 43 I/1348 , S. 393-396

Anwesend: Scheidemann, Schiffer, Brockdorff-Rantzau, Wissell, Bauer, Schmidt, Noske, Bell, Giesberts, David, Erzberger, Gothein, Koeth, Reinhardt, v. Trotha; UStS Albert, Lewald; Pressechef Rauscher; Gesandter Nadolny; Protokoll: RegR Brecht.

Beginn: 19:00

### [Tagesordnung]

1. [Festlegung des 1. Mai als Feiertag]
2. [Belagerungszustand]
3. [Unruhen im Ruhrgebiet]
4. [Ernennung Severings]
5. [Verhaftung Landsbergs]
6. [Rätekongreß]
7. [Bayern]
8. [Beförderungen für Offiziere]
9. [Lieferungsverträge mit dem feindlichen Ausland]

### 1. [Festlegung des 1. Mai als Feiertag]

Unterstaatssekretär Lewald legte den anliegenden Gesetzentwurf zur Festlegung des 1. Mai als Feiertag vor.

Das *Kabinett* stimmte dem Entwurfe zu.

Doch regte Reichsminister Erzberger an, statt „allgemeiner Feiertag“ zu sagen „Nationalfesttag“ oder „nationaler Feiertag“, und die rechtliche Bedeutung als allgemeiner Feiertag im Sinne der Rechtsvorschriften nebenher in einem besonderen Satz oder Halbsatz auszusprechen.

Ferner wurde von verschiedenen Seiten eine Umarbeitung der Begründung unter Voranstellung der allgemeinen Gesichtspunkte und unter Betonung der internationalen Ziele der früheren Maifeiern gewünscht <sup>1</sup>.

## 2. [Belagerungszustand]

Der *Ministerpräsident* teilte mit, daß der Herr Reichspräsident Bedenken trage, den allgemeinen Belagerungszustand für das ganze Reich zu verhängen, weil dadurch Unruhe und Widerspruch auch in die regierungstreuen Gebiete getragen werde.

Es wurde beschlossen, demgemäß den Belagerungszustand nur von Fall zu Fall da zu verhängen, wo es sich als erforderlich erweise <sup>2</sup>.

## 3. [Unruhen im Ruhrgebiet]

Reichsminister Bauer trug verschiedene Telegramme aus dem Ruhrgebiet vor, in denen seine Anwesenheit für dringend erwünscht erklärt wird. Er sei bereit, diesen Rufen zu folgen und halte nach Lage der Sache diese Aufgabe für noch wichtiger als seine Anwesenheit auf dem Kongreß der Arbeiterräte. Das *Kabinet* begrüßte die Entschließung des Ministers und stimmte ihr zu <sup>3</sup>.

## 4. [Ernennung Severings]

Der preußische Minister des Innern Heine teilte mit, daß die Preußische Regierung soeben beschlossen habe, Severing für die unter Belagerungszustand gestellten Gebiete der Rheinprovinz und Westfalens zum besonderen preußischen Staatskommissar zur Beschleunigung und Vereinfachung der notwendigen Verwaltungsmaßnahmen zu ernennen. Die zuständigen Stellen seien benachrichtigt.

---

<sup>1</sup> Der erste, dem Kabinet vorgelegte GesEntw. „zur Festlegung des 1. Mai als Feiertag“ bestimmte: „§ 1. Der 1. Mai gilt im Sinne reichs- und landesrechtlicher Vorschriften als allgemeiner Feiertag. § 2. [...]“ Die Begründung verwies in erster Linie auf den Aufruf des Rats der Volksbeauftragten vom 12.11.1918 (RGBl. 1918, S. 1303), in dem der achtstündige Normalarbeitstag, die alte Forderung der Arbeiterbewegung, festgelegt worden sei (R 43 I/1348, S. 397 f., hier: S. 398). Der auf Anregung des RKab. umgearbeitete zweite GesEntw., der am 10.4.1919 dem Staatsausschuß vorgelegt wurde, lautete in § 1: „Der 1. Mai wird zum Nationalfesttage erklärt [...]“ Die beigegefügte neuformulierte Begründung stellte den nationalen Aspekt des 1. Mails zurück: „[...] Es ist jetzt die Zeit gekommen, den ideellen Wünschen der Volksmassen, einmal im Jahre einen Tag feiern zu dürfen zu Ehren der großen Gedanken der Arbeiterwohlfahrt und des Völkerfriedens, gerecht zu werden [...]. Geboren aus den Nöten und aus den stürmischen Wünschen dieser schweren Zeit soll der von der Republik Deutsches Reich jetzt einzuführende Weltfeiertag ein Signal sein für alle Völker, ihre Aufwärtsbewegung lediglich zu suchen auf den Bahnen fortschreitender Kultur und Gesittung.“ (R 43 I/566, 6-8). Der Staatsausschuß stimmte dem zu, und am gleichen Tag wurde der GesEntw. in der NatVers eingebracht (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 244), doch bereits während der ersten Lesung am 15.4.1919 zeigte sich erheblicher Widerspruch von seiten der bürgerlichen Parteien, die den nach ihren Worten unrealistischen Bezug in der Begründung auf den 1. Mai als „Weltfriedenstag“ und den weltanschaulichen Charakter dieses Feiertags kritisierten (NatVers Bd. 327, S. 1048 ff.). Der Abg. Payer (DDP) brachte einen Abänderungsantrag ein (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 275), der die endgültige Einführung eines „Weltfriedentages“ auf die Zeit nach dem Abschluß eines Friedensvertrages verschob. Nur für das Jahr 1919 solle der 1. Mai als Feiertag gelten, „zugleich als eine Volkskundgebung für politischen und sozialen Fortschritt, für einen gerechten Frieden, für sofortige Befreiung der Kriegsgefangenen, für Räumung der besetzten Gebiete und für volle Gleichberechtigung im Völkerbund.“ Diese Umformulierung, die den ursprünglichen Absichten der Gesetzesinitiatoren völlig zuwiderlief, machte in der dritten Lesung eine namentliche Abstimmung erforderlich, die eine Annahme des Abänderungsantrages mit 159 Ja-Stimmen gegen 85 Nein-Stimmen bei 10 Enthaltungen erbrachte (NatVers Bd. 327, S. 1078 ff.). Das „Gesetz über einen allgemeinen Feiertag“ trat am 17.4.1919 in Kraft (RGBl. 1919, S. 393).

<sup>2</sup> Zur Frage des Rechts des RPräs. auf die Verhängung des Belagerungszustandes s. Dok. Nr. 60.

<sup>3</sup> Die erwähnten Telegramme sind in den Akten der Rkai nicht enthalten. Der Streik im Ruhrgebiet war etwas abgeflaut; die DAZ berichtete vom 7.4.1919, bei der Morgenschicht hätten von 211 354 Zechenarbeitern 156 645 gefehlt, von 238 Schachtanlagen würden 209 bestreikt (DAZ, Nr. 170, 8.4.1919).

Der *Ministerpräsident* erklärte hierzu, daß inzwischen auch die Vollmachten des Reichsministeriums ebenso wie die nötigen Vollmachten des Oberkommandierenden auf Severing übertragen worden seien <sup>4</sup>.

## 5. [Verhaftung Landsbergs]

Die aus Magdeburg eingetroffene Nachricht, daß Reichsminister Landsberg von den Aufständischen verhaftet worden sei, wurde erörtert. Es bestand Einverständnis, daß sofort alle Schritte eingeleitet werden sollten, um ihn zu befreien und die Aufständischen zu bestrafen. Der Reichswehrminister wurde ersucht, die erforderlichen militärischen Maßnahmen sofort in die Wege zu leiten.

Auf Vorschlag des Reichsministers Erzberger wurde ferner beschlossen, dem Regierungspräsidenten von Magdeburg zu telegrafieren, daß der Minister sofort freizulassen sei, daß der Präsident für die Durchführung dieses Befehls haftbar sei und daß er ihn weitergeben solle an diejenigen Stellen, welche die momentane Macht in Händen hätten unter der Mitteilung, daß die Regierung alle in Frage kommenden Personen persönlich haftbar machen werde. – Die von anderer Seite eingegangene telefonische Mitteilung, daß Landsberg nach Braunschweig transportiert werde, soll nachgeprüft werden <sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Ein Vorgang über die Ernennung Severings zum Reichs- und Staatskommissar im Bereich des VII. AK (Rheinland-Westfalen) ist in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln; vgl. Severing, Carl: Mein Lebensweg, Bd. I, Köln 1950, S. 239. In seinem Aufruf an die streikenden Bergarbeiter vom 8.4.1919 erklärte Severing u. a.: „Ich bin zur Anordnung aller militärischen und politischen Maßnahmen ermächtigt, um die Ruhe und Sicherheit im Industriebezirk aufrechtzuerhalten. Diese Maßnahmen erblicke ich nicht in erster Linie in gewaltsamer Unterdrückung, sondern im Versuch einer Verständigung mit den streikenden Arbeitern. Meine erste Sorge wird sein, eine Besserung in der Lebensmittelbelieferung der Bergarbeiter herbeizuführen. [...] Gewalt soll nur dort angewendet werden, wo unverantwortliche Elemente dazu auffordern. Die im Bochumer Kreise liegenden Regierungstruppen, die ohne jeden dringenden Anlaß herangezogen wurden, werden zurückgezogen. [...]“ Weiterhin kündigte Severing Erleichterung des Belagerungszustandes an (Frankfurter Zeitung, Nr. 267, 9.4.1919).

<sup>5</sup> Anfang April war der Magdeburger Soldatenratsvorsitzende Brandes verhaftet und nach Berlin abtransportiert worden, da er den Sturz der RReg. und die Absetzung aller Reichsbeamten in Magdeburg gefordert hatte. Daraufhin wurde am 7.4.1919 in Magdeburg der Generalstreik ausgerufen und der Kommandierende General v. Kleist, eine Reihe von Offizieren sowie der zufällig in Magdeburg befindliche RJM Landsberg von aufständischen Soldatenräten festgenommen. Auf das Gerücht hin, regierungstreue Truppen seien im Anmarsch, versuchte der Magdeburger Soldatenrat, die Verhafteten nach Braunschweig abzuschieben; die Transportautos wurden jedoch bei Helmstedt von regierungstreuer Polizei angehalten, und die Verhafteten in Freiheit gesetzt. Siehe: Vorwärts, Nr. 180, 8.4.1919. Telegrammwechsel zwischen der RReg. und dem RegPräs. Magdeburg betr. die Verhaftung Landsbergs in: R 43 I/2665, Bl. 178 f., 181, 184 f.. Landsberg selbst schilderte in einem Zeitungsinterview seine Verhaftung folgendermaßen: „Ich wollte am Montag, mittag 1.30 Uhr, über Magdeburg nach Berlin zurückkehren, zu einer Zeit, als in der Stadt Demonstrationen vor sich gingen. Auf dem Wege zum Bahnhof kam ich an der Ravensberger Kaserne vorbei, in der das Wachregiment, das sich zum größten Teil aus Unabhängigen und Spartakisten zusammensetzt, befand. Ich wurde erkannt und von einer großen Menschenmenge umringt. Man forderte meine Legitimation. Als ich mich auswies, rief man mir zu: Wo sind unsere Gefangenen. Dann erklärte man mich für verhaftet. Ich berief mich auf meine Immunität als Mitglied der Nationalversammlung. Es wurde mir jedoch entgegnet, diese komme nicht in Betracht. Man brachte mich dann in die Schreibstube, in der sich mehrheitssozialistische Unteroffiziere befanden, die über den Vorfall sehr betreten waren. Als die Menschenmenge immer größer wurde, erklärten die Unteroffiziere, daß sie die Garantie für mein Leben nicht mehr übernehmen könnten, und daß es das beste sei, wenn ich nach dem Generalkommando gebracht werde. Auf dem Wege dahin wurde ich in der gemeinsten Weise angepöbelt; zu Tötlichkeiten ist es jedoch nicht gekommen, weil dies meine Begleiter verhindern konnten. Im Generalkommando wiesen mehrere meiner Parteigenossen auf den vormittags gefaßten Beschluß, vorläufig keine Geiseln gefangen zu nehmen, hin. Doch erklärten unabhängige und spartakistische Soldaten: Beschlüsse gibts jetzt nicht mehr [...]. Um 4 Uhr fuhr ein offenes Auto vor, das mich fortbringen sollte. Eine große aufs höchste erregte Menschenmenge hatte sich vor dem Gebäude angesammelt. Absperrungsmaßnahmen waren nicht erfolgt. Den Weg zum Auto mußte ich mir selbst bahnen. Wie meine Begleiter, die Unabhängigen, unterwegs erzählten, hatten auch einige Soldaten auf mich angelegt, die von vernünftigeren Elementen nur mit Mühe vom Feuern zurückgehalten worden waren [...]. Kurz vor Helmstedt war durch zwei Leitern auf der Chaussee eine Barrikade errichtet. Ein Wachtmeister aus Helmstedt kam im Laufschrift an, erhob einen Revolver und rief: ‚Halt! Hände hoch! Es sind noch mehr!‘ Außer einem Polizeidiener, der nicht in Aktion trat, war aber niemand mehr da. Die acht kümmerlichen Heldengestalten folgten sehr bereitwillig der Aufforderung des Wachtmeisters [...]. Der Wachtmeister und ich, jetzt mit einem Beuterevolver bewaffnet, eskortierten die tapferen Unabhängigen ins Gebäude der Polizeidirektion. Meine Begleiter beteuerten ein über das andere Mal, daß sie nur mein Leben hätten retten wollen. Vorher hatten sie sich allerdings anders ausgedrückt [...].“ (DAZ, Nr. 170, 8.4.1919).

## 6. [Rätekongreß]

Es wurde erörtert, welche Vorsichtsmaßregeln gegen etwaige Ausschreitungen zu treffen seien, die in Berlin aus Anlaß des Reichskongresses der Arbeiterräte stattfinden könnten. Die Umgebung der Reichsbehörden soll gegen Umzüge tunlichst abgesperrt werden.

## 7. [Bayern]

Aus Anlaß der Verlegung der bayerischen Regierung nach Bamberg<sup>6</sup> wurde der Reichswirtschaftsminister ersucht, auf eine stärkere Belieferung des Bamberger Tageblattes mit Papier bedacht zu sein.

## 8. [Beförderungen für Offiziere]

Kriegsminister Reinhardt bat um Genehmigung, eine Reihe längst zurückgestellter Beförderungen zu Offizieren jetzt vorzunehmen. Zum Teil handele es sich um bloße Charakterverleihung bei der Verabschiedung. Im übrigen lege er sich bei der Beförderung die äußerste Beschränkung auf; etwa 150 Unteroffiziere, 150 aus der Gefangenschaft zurückgekehrte Fähnriche und 150 aus dem Kriege zurückgekehrte Fähnriche sollten befördert werden. Eine längere Hinauszögerung dieser längst verdienten Beförderungen sei nicht mehr zu verantworten. In der Erwägung, daß es sich um eine nur verhältnismäßig geringe Zahl von Beförderungen handele, stimmte das Kabinett dem Antrage nach eingehender Aussprache zu.

## 9. [Lieferungsverträge mit dem feindlichen Ausland]

Reichsminister Erzberger teilte mit, daß zwischen den beteiligten Ministern Einverständnis erzielt sei, daß versucht werden solle, künftig die Lieferungsverträge mit dem feindlichen Ausland nicht mehr im Wege des Staatsvertrags, sondern im Wege der Privatverträge abzuschließen. Dabei müßten allerdings gewisse Bedingungen, namentlich im Interesse der Valuta, eingehalten werden.

---

<sup>6</sup> Am 7.4.1919 proklamierte der Münchener Zentralrat die Räterepublik und konstituierte einen provisorischen Rat der Volksbeauftragten, dem Vertreter der USPD, des Bauernbundes sowie parteilose Anarchosozialisten angehörten. Die bayer. Reg. unter MinPräs. Hoffmann (MSPD), die sich von München nach Nürnberg begeben hatte und am 7.4.1919 ihren Sitz nach Bamberg verlegte, erklärte dazu: „Die Reg. des Freistaates Bayern ist nicht zurückgetreten, sie hat nur ihren Sitz von München verlegt. Diese Reg. ist und bleibt die einzige Inhaberin der höchsten Gewalt Bayerns und ist allein berechtigt, rechtswirksame Anordnungen zu erlassen und zu erteilen [...]“ (Vorwärts, Nr. 179, 7.4.1919). Dazu erklärte die RReg. am 7.4.1919: „Nachdem in München die Räterepublik ausgerufen worden ist, die bisherige Reg. München verlassen hat und der Landtag wider Recht und Gesetz aufgelöst worden ist, ist das Verhältnis Bayerns zum Reich in ein neues Stadium getreten. Entsprechend der vorläufigen Verfassung dürfen im Staatenausschuß nur Regierungen vertreten sein, die aus allgemeinen Wahlen hervorgegangen sind, und die das Vertrauen ihrer Volksvertretungen genießen [Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt vom 10.2.1919, § 2 Abs. 1, RGBl. 1919, S. 169]. Beide Voraussetzungen treffen auf die Räteregierung München nicht zu, sie kann also dem Staatenausschuß nicht angehören. Die RReg. nimmt Kenntnis von der Erklärung des bayer. MinPräs. Hoffmann, wonach die bisherige Reg. nicht zurückgetreten ist, sondern nur ihren Sitz von München weg verlegt hat. Sie betrachtet diese Reg. nach wie vor als den Ausdruck des Mehrheitswillens des bayer. Volkes und ist mit ihr der Ansicht, daß sie die einzige Inhaberin der Höchstgewalt in Bayern und allein berechtigt ist, rechtswirksame Anordnungen zu erlassen und Befehle zu erteilen. Der weitere Verbleib ihres Vertreters im Staatenausschuß wird daher von der RReg. als zu Recht bestehend anerkannt.“ (DAZ, Nr. 169, 8.4.1919).

## **Zitierhinweis**

Nr. 37 Kabinettsitzung vom 7. April 1919, 19 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 141–145 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D37>